



**Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler,
Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche**



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Probeklausur

Fall: Windscheid-Exemplar mit Fragen

Fehlerbericht mit den Hauptfehlern

I. Formalien

- **Handschrift** teilweise schwer entzifferbar → bitte deutlich schreiben
- **Überschriften** im Fallgutachten fehlen nicht selten, so dass der Leser zumindest nicht auf Anhieb erkennen kann, was gerade im Gutachten geprüft wird → Überschriften bilden
- Bei den Einzelfragen aus Übersichtsgründen zwischen jeder Antwort eine **Freizeile** lassen
- Die **Antworten nicht auf dem Aufgabenblatt** mit den Fragen eintragen, da der Platz dafür grundsätzlich nicht reicht.

II. Gutachtliche Fallprüfung

- **Aufgabenstellung genau beachten.** Da im Fall nicht nach Schadensersatzansprüchen gefragt wird, ist die Prüfung von § 122 BGB eine Zeitverschwendung, für die es keine Sonderpunkte gibt.

Hinweis: Geben Sie am Anfang der Prüfung genau an, was Sie prüfen. Enthält das Gesetz mehrere Alternativen, ist in der Prüfung anzugeben, welche Alternative des Gesetzes gerade geprüft wird. Auf diese Weise erreichen Sie, dass das Gutachten frei von Widersprüchen und die Prüfung in sich schlüssig ist.

- Teilweise wird der Urteilsstil genutzt, indem das Ergebnis gleich zu präsentiert wird.
- **Überschriften im Fallgutachten** fehlen nicht selten, so dass der Leser zumindest nicht auf Anhieb erkennen kann, was gerade im Gutachten geprüft wird → Überschriften bilden
- Es wird teilweise nicht mit dem **Obersatz** und der Angabe der **Anspruchsnorm** begonnen, sondern zunächst der Sachverhalt zusammengefasst oder es wird sogar der Gesetzestext erst einmal in Gänze abgeschrieben. Das ist überflüssig. Sachverhalt und Gesetzestext sind bekannt. Ausgehend vom Obersatz sind die Tatbestandsvoraussetzungen

der Anspruchsgrundlage zu prüfen. Der Sachverhalt ist stets daraufhin „abzuklopfen“, ob die Tatbestandsmerkmale der Anspruchsgrundlage nach den Angaben im Sachverhalt erfüllt sind oder nicht.

- **Sachverhalt vollständig auswerten.** Alle Angaben im Sachverhalt sollten im Gutachten irgendwo auftauchen. Ist das nicht der Fall, ist die Lösung unvollständig, was Punkte kostet. Beispielsweise haben viele Bearbeiter keine Ausführungen zum Brief des A an B gemacht. Das hat zur Folge, dass Ausführungen zur **invitatio ad offerendum** bei diesen Bearbeitungen gar nicht auftauchen, was zu Punktabzügen führt.

- Teilweise ist die Argumentation in sich nicht schlüssig, sondern widersprüchlich, was zu Punktabzügen führt.

Beispiel: Es wird ausgeführt, dass sich A über den Inhalt seiner Annahmeerklärung geirrt haben könnte, was auf die Prüfung von § 119 Abs. 1, Alt. 1 BGB (Inhaltsirrtum) hindeutet. Am Ende der Prüfung wird festgestellt, dass A einem Erklärungsirrtum im Sinne von § 119 Abs. 1, Alt. 2 BGB erlegen sei, was nicht dem Ausgangspunkt der Prüfung (Inhaltsirrtum) entspricht.

- Es wird **methodisch nicht immer sauber gearbeitet**, indem nicht **zuerst definiert und dann subsumiert** wird.

Beispiel: Ein Angebot wird einfach bejaht, ohne vorher abstrakt zu definieren, was ein Angebot im Rechtssinn ist.

- **Materiell-rechtlicher Hinweis zu § 119 BGB:** Bei § 119 Abs. 1, Alt. 1/Alt. 2 BGB, also bei dem Inhalts- und dem Erklärungsirrtum ist hinsichtlich des Preises einer Sache eine Anfechtung möglich. Lediglich beim Eigenschaftsirrtum nach § 119 Abs. 2 BGB ist der **Preis keine Eigenschaft, der zur Anfechtung berechtigt!**

III. Einzelfragen

- Antworten im Frageteil sind mit einem oder mehreren Paragraphen zu belegen (Ausnahme: die Antwort steht nicht im Gesetz)

- Fragen nach Möglichkeit abstrakt und nicht nur anhand von Beispielen bzw. kleinen Fällen beantworten. Einige Bearbeitungen haben sogar auch längere Sachverhalte mit Lösungen gebildet. Bei diesen Bearbeitungen ist die Schwerpunktsetzung nicht ganz geglückt. **Fall-Beispiele** müssen bei den Einzelfragen nur ausgeführt werden, **wenn** danach **ausdrücklich gefragt** wurde.
- **Frage Nr. 3** wird nicht selten wie folgt bearbeitet: Recht dient der Durchsetzung von Gerechtigkeit. Das ist keine allumfassende Definition für Recht im rechtswissenschaftlichen Sinn. Recht dient auch der Schaffung von Rechtssicherheit. Ob das Ergebnis der Rechtsanwendung als gerecht angesehen werden kann, wird unter Juristen nicht selten kontrovers diskutiert.